



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1428-2025

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 70, reclama don Patricio Cisternas Monreal, candidato a alcalde por la comuna de Pudahuel en las elecciones municipales de 2024, contra la Resolución N° G2710, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo seis observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, a saber:

a) Observación N°1: Se constató la existencia de un mayor aporte en efectivo con relación a los gastos declarados por un monto de \$100.000;

b) Observación N°5: Se declaró gasto por \$900.000 por servicio de brigadista, de la prestadora Elizabeth Bernarda Cornejo Santibáñez, según Boleta de Honorarios N° 15, sin que los antecedentes acompañados permitan acreditar suficientemente el gasto;

c) Observación N° 6: Se declaró gasto por \$980.000 de la prestadora María Verónica Ortiz, según Boleta de Honorarios N° 05, por servicios de secretaria de campaña, sin que los antecedentes acompañados permitan acreditar suficientemente el gasto;

d) Observación N°7: Se declaró gasto por \$900.000 de la prestadora Susana Virginia Jaramillo Millapán, por servicio de banderera respaldado en Boleta de Honorarios N° 11, sin que los antecedentes acompañados permitan acreditar suficientemente el gasto;

e) Observación N°8: Se declaró gasto por \$900.000 por servicio de administración de redes sociales, del prestador Daniel Antonio Aránguiz Meza, según Boleta de Honorarios N°7, sin que los antecedentes acompañados permitan acreditar suficientemente el gasto;

f) Observación N°9: Según la información con la que cuenta el Servicio Electoral, la candidatura cuenta con, al menos, un anuncio pagado en Facebook, relacionado con un perfil de la candidatura creado; sin embargo, no declaró





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1428-2025

gastos por este concepto;

3°) Que el reclamante solicita que se reconsidere la resolución impugnada y, en su lugar, se apruebe la cuenta general de ingresos y gastos y se conceda la solicitud de reembolso.

Afirma que no se configuran en su caso errores u omisiones graves que autoricen el rechazo de su cuenta electoral.

Sobre la observación N°1, sostiene que el dinero observado no fue gastado, sino que se mantiene en la cuenta electoral, que se encuentra bloqueada para retirar los fondos y hacer la devolución requerida;

Acerca de las demás observaciones, si bien afirma remitirse a documentos anunciados en su reclamación, ninguno de ellos consta materialmente en el expediente puesto a disposición de este Tribunal;

4°) Que, en relación con la Observación N°1, este Tribunal decide acoger la reclamación en esta parte atendida su baja significación económica, considerando además la cuantía del monto observado y que el Servicio Electoral, al formular el reparo, constató la existencia de un saldo de \$100.610 en la cuenta bancaria asignada a la gestión de los gastos electorales, lo que respalda las aseveraciones del reclamante;

5°) Que, acerca de las Observaciones N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9, este Tribunal decide rechazar la reclamación por falta de antecedentes, toda vez que la candidatura no aportó antecedentes que respondan cabalmente a lo requerido por el Servicio Electoral de conformidad con el artículo 49 de la Ley N° 19.884; y

6°) Que el gasto rechazado asciende a \$3.680.000, que corresponde a un 45,71% del gasto electoral declarado, lo que configura una omisión grave en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884, por lo que el rechazo de la cuenta se ajusta a derecho. En tal sentido, la solicitud de reembolso resulta improcedente por no concurrir, en la especie, los requisitos previstos en el artículo 17 de la citada ley.

Por estas consideraciones y citas legales, **se acoge parcialmente** la reclamación interpuesta por don Patricio Cisternas Monreal, candidato a alcalde por la comuna de Pudahuel en las elecciones municipales de 2024, contra la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1428-2025

Resolución N° G2710, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, **solo en cuanto** se tiene por subsanada la Observación N°1. En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1428-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 06/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1428-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/10/2026



99A46CD2-AE4F-4AF6-96A2-FD0542B0F6FB

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.